

עין משפט
נר מצוה

י א מיי פ"א מהלכות תולדות הלכה ג סמך עשין 15 טו"ע ח"מ ס"י רשו ספקי א:

רבינו גרשום

ולא האי לירות בר קשא דמתא לירות. בלשון תמיה כלומר הממונה על העיר יירשנו: אלא כי הדדי לירותו. דהכי משמע והעברתם את נחלתו לבתו הא איכא בן ובת תרתייהו לירותו. ואכתי בן קודם לבת מנלן. אמר ליה האי דכתיב וכן אין לו את יש לו יורש וכי איצטריך קרא לאשמועינן דמאן דלית ליה אלא חד ברא לירשנהו לכולהו נכסי ודאי הא לא אתי לאשמועינן דברא רית אלא מאי אתא לאשמועינן להכיאת דאית ליה בן ובת דבן קודם לבת. ודלמא קרא לא אתא אלא משום סיפא דכתיב והעברתם את נחלתו לאשמועינן להכיאת דלית בן ורתא בתו 6) איכא לירות בהדדי. ומשני הוי' דלית בן לא איצטריך לאשמועינן מהאי קרא רית בת וירשה היא דההיא מוכל בת יורשת נחלה נפקא והאי קרא וראש כי ימות לא אתי לאשמועינן אלא הויכא דאיכא בן ובת דהבן קודם: ורב אחא בר יוחנן אמר מהכא. מציען למידק דבן קודם לבת דכתיב למה יגרע וכו'. ודלמא בנות לפסחוי אינהו דקאמרי הוי' ולאו משום דהני דינא ואח"כ נתנה תורה ונתחדשה הלכה ודרייקינן מראש כי ימות יארי איכא ובת לא האי ירית כולה ולא אתי ירית כולה ואלא תרתייהו כי הדדי והיינו חידוש הלכה: אלא מחווררתא כדשנינן מעיקרא. דאי אמרינן הכי איכא למיפרך כדפרטינן אמר ליה איצטריך קרא לאשמועינן דכיון דלית ליה וכו' אלא הא אתא לאשמועינן דבן קודם לבת: ומאי קורביה דבן מבת. משום דאיכא למימר שבן קם תחת אביו ליעדה ולשרה אחוזה מה שאין בן בבת 7) משה' אינה קמה תחת אביה דאם היא פוקה אותו שרה הורא לאביה ביובל דבנותן של אביה דמיא כבן עצמו ומהאי טעמא דק"ל לתנא דשרה אחוזה אי פוק ל"י הבן חוור לאביו ביובל מציען למימר גמי דאי פוקה לה איהי הוה חוורת לאביה משום דלענין ייבום בן ובת כי הדדי גנינה וכי הויכא דאיכא למיפרך כלום יש ייבום אלא במקום שאין בן הכא גמי איכא למיפרך מבת כלום יש ייבום במקום בת ומאי קורביה דבן מבת אלא מחווררתא כר: ואיבעית אימ' מהכא. איכא למשמע דבן קודם לבת: אמר ליה נפקא שאני. דכולל להו אמרדי אבל בעלמא לא אמרי' הכי: פ"ס' האחין מן האב ונחלין ממונן של בנים בני אחין והם עצמן מנחילין ממונן לבנים דהיינו בנדיהן: ומנלן דבתר אחין מן האב שייכי: אמר רבא אחיא אחוזה אחוזה מבני יעקב. כתיב הכא ונתתם את נחלתו לאחיו וכתיב ביעקב שנים עשר אחים אנחנו בני אבינו: למא לי. למשמע מהכא. ממשפחתו שלו

קיי:

וּדְלַמָּא **הא קמ"ל** דבת גמי בת ירושה. דסד"ל דלאו בת ירושה היא משום דמסכת נחלה דכנה וצעלה יורשין אותה: **וישרה** אחוזה גמי **מהאי פירבא** הוא דקיימא לין. אוריב"ס דל"ג כלום יש יצום אלא במקום שאין בן דהלשון משמע שהוא

מודה שהבת אינה קמה לשדה אחוזה מהאי טעמא כי ההיא דלעיל גבי אח דמסיק דבהי' לישראל ופ"ה דמוק הוא איכא דמפרש דה"ק ושדה אחוזה גמי פירבא למימר דקמה תחת אביה ומיימי סייעתא למילתיה 8) דהך פירכא דכלום יש יצום כו' קיימא ליה למנא שהבן קם תחת אביו לשדה אחוזה ולא האם והי"ע איכא למימר גבי בת דמה לו לתלות הטעם בפירכא שהיא גבי אח ולא היה לו לומר אלא בת גמי תיקום לשדה אחוזה ולכן נראה לו דלא גרסינן 9) אלא הכי גרסינן ליה שדה אחוזה גמי מהאי פירכא הוא דקיימא ליה והי"פ והלא שדה אחוזה גופה מה שאין צבת כגון זהו מטעם שהבן קודם לנחלה מן הבת וכל כמה דלא קיימא לן שהבן קודם לנחלה מן הבת מעמדת הבת שדה לאביה כמו הבן דהכי אמר צפ' אין מקדישין 10) (ערכין דף כה:): צעא מייניה רבה צר אבוב צבת מהו שמתעמיד שדה אחוזה לאביה כיון דלענין יצום כי הדדי ויניהו מוקמינן או דלמא כיון דלענין נחלה צבת במקום בן כי אחר דמיא לא מוקמינן ופשיט ליה דכי אחר דמיא צבת מהו שמתעמיד שדה אחוזה מיהך טעמא: **האי"ש את אמו מנא יניי** מ"ר' בו'. אומר ריב"ס דצשאר שישווע של נשים כגון צמו או אחותו פשיטא ליה דירושת אביה או אחיה כיון שאין הירושה נעקרת ממשפחת אב ופשיטא שהזכרים והנקבות שוין צין לישא צין להוריש דמה לי זכרים ומה לי נקבות דלטו נכסי נשים יהיו הפקר ודוקא בן צנכסי האם צריך למילף לפי שניסבת נחלה ממטה אביה ע"י הבן:

קל

דסד"ל לא מירש צבת כלל לא עם הבן ולא צלא בן דצוכרים קפיד רחמנא דככתב ונתתם את נחלתו לאחי אביו וכתב גמי ממשפחתו משפחת אב קרויה משפחה 11)ועיל קט: קא משמע לן דירשת הויא והלכך כי איכא בן גמי מפלוג צהדיה דמהיכא ממעטינן לה דלמא ה"ק קרא איש כי ימות וכן אין לו שירש עם הבת והעצרתם את כל הנחלה לצמו כלומר אז עוברת כל הנחלה משצט לשצט על ידי צמו כדרבי 12)אבל היכא דאיכא בן צהדיה אין כל הנחלה נעקרת משצט זה ומשום דלמא קרא לאשמועינן כדרבי לא הוה מני למכתב לצמו ולצבת: ומשני **ההוא מוכל צם יורשם נחלה נפקא**. דמיניה שמעינן דבת יורשת כל נכסי אביה כי ליכא בן צהדיה דצבת צלא בן מיירי קרא. וללשון האחרון שפירשתי שמעינן מיהת דבת ישנה צכלל ירושה והי"מ למכתב איש כי ימות וזרע אין לו ונתתם את נחלתו לאחיו ולא איצטריך וכן אין לו אלא להקדים בן **לצת: רב אחא צר יעקב אמר מהכא**. נפקא דבן קודם לצבת דקאמרי צנות צלפחד למשה למה יגרע שם אצינו מתוך משפחתו שלא ליטול כלום נחלה צצביל שאין לו בן ולא תעשה לנו תקנה ליטול במקום בן מאחר דליכא בן שאילו היה לאצינו בן היינו שותקות ולא היינו מונבעות נחלה שהרי לא היה נגרע שם אצינו אבל עמה כי אין לו בן מנה לנו נחלה וגוי': דקאמרן הכי. שהיו צבורות שיהיה הדיון בן: **ניסנה סורה**. לאחר דברי צנות צלפחד שלאחר דצריהן נאמרה פרשת נחלות ונתחדשה הלכה דצרא וצרתא יירמון כחדא ולא כשהיו צבורות: **כדשנין מעיקרא**. מאיש כי ימות וכן אין לו: **רצינא אמר מהכא**. 13)נפקאן בן קודם לצת: הקרוב. יש מפרשין דהקרוב דריש כדאמר רבא 14)פסחים דף נח: דהעולה 15)ויקרא 16) עולה ראשונה ואמרינן גמי 17)חולין דף אל: הידך 18) המיומנת שצריך הכא גמי הקרוב קרוב קודם מי שקרוב יותר קודם לחצירו וכן קרוב מצב כדמפרש ואזיל: ופריקינן **ומאי קורביה דבן**. לאצ טפי מצת אס תאמר שגן קם תחת אביו ליעדה ולשדה אחוזה מה שאין בן צבת הא לאו מילתא היא דאי משום יעדה אינו קרוב יותר אלא מפני שהבת אינה צבת יעדה שאי אפשר לאשה להנשא לאשה אחרת וגבי שדה אחוזה גמי איכא למימר דקמה תחת אביה דמהך פירכא דכלום יש יצום אלא במקום שאין בן קיימא ליה לתנא דהבן קם תחת אביו לשדה אחוזה ולא האם 19)ערכין כה: והכי גמי איכא למימר גבי צבת כלום יש יצום אלא במקום שאין צבת ואע"ג דצמס' ערכין פרק אין מקדישין 20)דף כה:): ממעט לה לצבת משדה אחוזה ומכתב 21)ויקרא 22) אס מכר את השדה לאיש אחר ותנא דצי ר' ישמעאל כל שהוא אחר במקום בן ובת גמי במקום בן כי אחר דמיא הני מילי דחשבינן לה כי אחר לגבי בן משום דדרשינן איש כי ימות וכן אין לו וגוי' שהבן קודם לצבת אבל אי לא הך דרשה דאיש כי ימות וגוי' הוה אמיינא צין לגבי ירושה צין לגבי שדה אחוזה כי הדדי ויניהו: **אלא מחוורסא** כו'. ומהשתא איכא למידרש מייניה גבי שדה אחוזה דבת במקום בן כאחר דמיא כדאשכחן גבי ירושה: **לצנים אחריבם**. הוה מני למכתב לזרעכס: ולא **צנותיכס**. במקום שיש בן: **צרכה שאני**. דלכל ישראל מצריך ולא איצטריך למכתב וזרעכס דצצבא היא דצין אצנים צין אצנות קאי דאין צרכה לחצאין אבל גבי ירושה אס אימא דצנות יורשות במקום בן הוה ליה למכתב וזרעכס: **אחוז אחוז**. כתיב הכא ונתתם את נחלתו לאחיו וכתיב אחוז 23)שנים עשר עבדיך אחים אנחנו בני איש אחד וגוי' צני איש מיותר הוה לדרוש דסתם אחין אינן אלא מן האצ: **למה** לי. גורה שוה גבי ירושה הא נפקא לן מדכתיב ממשפחתו ואחין מן האס אינן ממשפחתו: **לענין יצום**. כי יצבו אחים יחדו ומת אחד מהם וכן אין לו וגוי' דאחיו מלציב מייצב את אשתו ולא אחיו מלמו: **מה"מ**. דהאיש יורש את אמו ולא הבת את אמה דבן קודם לצבת צנכסי האס דכי כתיב בן קודם לצבת צנכסי האצ הוה דכתיב איש כי ימות וכן אין לו והעצרתם וגוי' אבל אשה כי תמות מנלן דירית לה בן וגס מנלן שיקדום לצבת: וכל

יש נוחלין פרק שמיני בבא בתרא

מאן 24)כו'. אס לא קרוביו הקרובים לו יותר: **צרי קשא**. מושל העיר: **אי"ל אציי לרצ פפא**. אי אימא דאמר רחמנא דכחדא יירמון נמלא שאין הבן ראוי לירושה יותר מן הבת וכן ובת כשני צנים דמו וכי איצטריך קרא לאשמועינן דמאן דלית ליה אלא חד צרא לירתיניהו לכולהו נכסי דאצ צתמיה ואמאי ככתב ואס אין לו בן והעצרתם את נחלתו לצמו פשיטא לישראל קרא מייניה והכי איצעי ליה למכתב איש כי ימות וזרע אין לו ונתתם את נחלתו וגוי' וממילא ידענא דאס אין לו בן הבת מירש את הכל מאחר ששנינן שוין צנחלה אלא ודאי לאשמועינן אתא דבן קודם לצבת. ואיצטריך לאשמועינן דאע"ג דאין הבת יורשת צמקום שיש בן וסד"ל 25)היכא דלית 26) בן ונתתם את נחלתו לאחיו אכל לא לצמו דכי היכי דאין אמו יורשמו דמשפחת אס אינה קרויה משפחה 27)הכי גמי אין צמו יורשמו קרויה משפחת נשים קרויה משפחה לא למעלה ידידיה כגון אמו ולא למטה ידידיה כגון צמו קמ"ל והעצרתם את נחלתו לצמו: **אמר ליה רצ פפא לאציי**. אימא להכי ככתב רחמנא כי האי גוונא וכן אין לו והעצרתם ולא ככתב ונתתם את נחלתו לצמו ולצמו דהא קא משמע לן דבת גמי צלא בן צבת יורשת הויא דסד"ל 28)בן ובת יירמון כחדא אבל היא לצדה איכא למימר דלא תירות מידי קמ"ל והעצרתם את נחלתו לצמו וכל שכן שמיירש עם הבן. כל צבותי מפרשין בן ולא נהירא דכיון דאי"ל אציי איצטריך קרא לאשמועינן דמאן דלית ליה אלא חד צרא כו' אלמא פשיטא ליה כך צצבא דכיון דכחדא יירמון היא שקולה כגן ופשיטא דתירות כל הנכסים כי ליכא בן צהדיה ואין זו שיטת גמרא שיכיש המקשה צצבת המתוך צלא טענה אחרת אלא אס בן מקשה לו מלד אחר. ונראה צעיי דס"פ ודלמא הא קמ"ל האי והעצרתם צבת גמי כמו בן צבת ירושה הויא שיצנה בכלל ירושת אצ

וכל דסד"ל לא מירש צבת כלל לא עם הבן ולא צלא בן דצוכרים קפיד רחמנא דככתב ונתתם את נחלתו לאחי אביו וכתב גמי ממשפחתו משפחת אב קרויה משפחה 29)ועיל קט: קא משמע לן דירשת הויא והלכך כי איכא בן גמי מפלוג צהדיה דמהיכא ממעטינן לה דלמא ה"ק קרא איש כי ימות וכן אין לו שירש עם הבת והעצרתם את כל הנחלה לצמו כלומר אז עוברת כל הנחלה משצט לשצט על ידי צמו כדרבי 30)אבל היכא דאיכא בן צהדיה אין כל הנחלה נעקרת משצט זה ומשום דלמא קרא לאשמועינן כדרבי לא הוה מני למכתב לצמו ולצבת: ומשני **ההוא מוכל צם יורשם נחלה נפקא**. דמיניה שמעינן דבת יורשת כל נכסי אביה כי ליכא בן צהדיה דצבת צלא בן מיירי קרא. וללשון האחרון שפירשתי שמעינן מיהת דבת ישנה צכלל ירושה והי"מ למכתב איש כי ימות וזרע אין לו ונתתם את נחלתו לאחיו ולא איצטריך וכן אין לו אלא להקדים בן **לצת: רב אחא צר יעקב אמר מהכא**. נפקא דבן קודם לצבת דקאמרי צנות צלפחד למשה למה יגרע שם אצינו מתוך משפחתו שלא ליטול כלום נחלה צצביל שאין לו בן ולא תעשה לנו תקנה ליטול במקום בן מאחר דליכא בן שאילו היה לאצינו בן היינו שותקות ולא היינו מונבעות נחלה שהרי לא היה נגרע שם אצינו אבל עמה כי אין לו בן מנה לנו נחלה וגוי': דקאמרן הכי. שהיו צבורות שיהיה הדיון בן: **ניסנה סורה**. לאחר דברי צנות צלפחד שלאחר דצריהן נאמרה פרשת נחלות ונתחדשה הלכה דצרא וצרתא יירמון כחדא ולא כשהיו צבורות: **כדשנין מעיקרא**. מאיש כי ימות וכן אין לו: **רצינא אמר מהכא**. 31)נפקאן בן קודם לצת: הקרוב. יש מפרשין דהקרוב דריש כדאמר רבא 32)פסחים דף נח: דהעולה 33)ויקרא 34) עולה ראשונה ואמרינן גמי 35)חולין דף אל: הידך 36) המיומנת שצריך הכא גמי הקרוב קרוב קודם מי שקרוב יותר קודם לחצירו וכן קרוב מצב כדמפרש ואזיל: ופריקינן **ומאי קורביה דבן**. לאצ טפי מצת אס תאמר שגן קם תחת אביו ליעדה ולשדה אחוזה מה שאין בן צבת הא לאו מילתא היא דאי משום יעדה אינו קרוב יותר אלא מפני שהבת אינה צבת יעדה שאי אפשר לאשה להנשא לאשה אחרת וגבי שדה אחוזה גמי איכא למימר דקמה תחת אביה דמהך פירכא דכלום יש יצום אלא במקום שאין בן קיימא ליה לתנא דהבן קם תחת אביו לשדה אחוזה ולא האם 37)ערכין כה: והכי גמי איכא למימר גבי צבת כלום יש יצום אלא במקום שאין צבת ואע"ג דצמס' ערכין פרק אין מקדישין 38)דף כה:): ממעט לה לצבת משדה אחוזה ומכתב 39)ויקרא 40) אס מכר את השדה לאיש אחר ותנא דצי ר' ישמעאל כל שהוא אחר במקום בן ובת גמי במקום בן כי אחר דמיא הני מילי דחשבינן לה כי אחר לגבי בן משום דדרשינן איש כי ימות וכן אין לו וגוי' שהבן קודם לצבת אבל אי לא הך דרשה דאיש כי ימות וגוי' הוה אמיינא צין לגבי ירושה צין לגבי שדה אחוזה כי הדדי ויניהו: **אלא מחוורסא** כו'. ומהשתא איכא למידרש מייניה גבי שדה אחוזה דבת במקום בן כאחר דמיא כדאשכחן גבי ירושה: **לצנים אחריבם**. הוה מני למכתב לזרעכס: ולא **צנותיכס**. במקום שיש בן: **צרכה שאני**. דלכל ישראל מצריך ולא איצטריך למכתב וזרעכס דצצבא היא דצין אצנים צין אצנות קאי דאין צרכה לחצאין אבל גבי ירושה אס אימא דצנות יורשות במקום בן הוה ליה למכתב וזרעכס: **אחוז אחוז**. כתיב הכא ונתתם את נחלתו לאחיו וכתיב אחוז 41)שנים עשר עבדיך אחים אנחנו בני איש אחד וגוי' צני איש מיותר הוה לדרוש דסתם אחין אינן אלא מן האצ: **למה** לי. גורה שוה גבי ירושה הא נפקא לן מדכתיב ממשפחתו ואחין מן האס אינן ממשפחתו: **לענין יצום**. כי יצבו אחים יחדו ומת אחד מהם וכן אין לו וגוי' דאחיו מלציב מייצב את אשתו ולא אחיו מלמו: **מה"מ**. דהאיש יורש את אמו ולא הבת את אמה דבן קודם לצבת צנכסי האס דכי כתיב בן קודם לצבת צנכסי האצ הוה דכתיב איש כי ימות וכן אין לו והעצרתם וגוי' אבל אשה כי תמות מנלן דירית לה בן וגס מנלן שיקדום לצבת: וכל

אמו

מסורת הש"ס

א) ס"א בו. רש"ל, 8) נשת קלה, 9) נשם קה:, 10) יצמות ח: ככ., 11) נעלי קט: וס"ק, 12) ס"א טו. רש"ל, 13) ורשב"ס צפמחים קאל: כתב צר קשא פי' שוטר העיר, 14) נעלי קט:, 15) נדלגשית לג:,

תורה אור השלם

1 וכל בת ירשת נחלה ממשות בני ישראל לאחד משפחת משה אביה תהיה לאשה למען יירשו בני ישראל איש נחלת אבותיו: במדבר לו ח 2 לקחה יגרע שם אביו מתוך משפחתו כי אין לו בן תהי לנו אחוזה בתוך אחי אבותי במדבר כו ד 3 ואם אין אחים לאביו ונתתם את נחלתו לשארו הקרב אליו ממשפחתו וירש אתה וזוהיה לבני ישראל לחקת משפט כאשר צוה יי את משה: במדבר כו יא 4 והתנחלתם אתם לבנים אחריכם לרשת אחוזה לעלם בהם תעבדו ובאחיבים בני ישראל איש ונתתם את נחלתו לשארו באחיו לא תרדה בו ויקרא כה בו 5 למען ירבו ימיכם וימי בניכם על האדמה אשר נשבע יי לאבותיכם לתת להם כימי השמים על הארץ: דברים כא יא

הנחות הב"ח

א) גמי' מאן לירות כ"ל ומכית ס' נמחק: 2) רשב"ם ד"ה אי"ל אציי וי' דלית ליה בן: 3) תוב' פירכא דכלום: 4) בא"ד דלא גרסינן ליה אלא הכי גרסי' שדה וי' מה שאין הבת כנן:

^[1] נראה דאי"ל אכל היכא דאיכא בן ובת אימא דלירתייהו ביהדי'